

Trường hợp cán bộ cấp xã được luân chuyển làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thì không yêu cầu phải có đủ thời gian công tác tối thiểu là 05 năm trở lên.

- Có đủ sức khỏe công tác.

c) Thời gian luân chuyển: Ít nhất là 03 năm (36 tháng). Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với nơi cần bố trí nhân sự người đứng đầu mà ở đó không có nguồn nhân sự thay thế.

d) Quy trình luân chuyển

- Bước 1: Căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ, cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý để xây dựng kế hoạch luân chuyển trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương.

- Bước 2: Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ trao đổi với các cơ quan, đơn vị liên quan để đề xuất nhân sự luân chuyển.

- Bước 3: Cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ tổng hợp đề xuất của các cơ quan, đơn vị và tiến hành rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

- Bước 4: Cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan, đơn vị liên quan, trao đổi với cơ quan nơi đi, cơ quan nơi đến về dự kiến địa bàn, chức danh và nhân sự luân chuyển; tổng hợp kết quả thẩm định. Tổ chức gặp gỡ nhân sự dự kiến luân chuyển để quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển; đồng thời, nắm tâm tư, nguyện vọng và xác định trách nhiệm đối với nhân sự dự kiến luân chuyển.

- Bước 5: Cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện (công bố quyết định, chỉ đạo bầu cử và các công việc cần thiết khác).

2. Điều động

a) Căn cứ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhu cầu công tác, năng lực, sở trường của nhân sự dự kiến điều động, cấp có thẩm quyền xây dựng kế hoạch, biện pháp điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý gồm các nội dung:

- Lập danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý cần điều động;

- Biện pháp thực hiện cụ thể đối với từng cán bộ lãnh đạo, quản lý.

b) Quy trình điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện như trường hợp bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý từ nguồn nhân sự từ nơi khác nêu tại Phụ lục I, phụ lục II, phụ lục III, phụ lục IV ban hành kèm theo Quy định này.

3. Biệt phái

a) Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, nhu cầu công tác và năng lực, sở trường công tác, cấp có thẩm quyền xem xét việc biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc phạm vi quản lý;

b) Thời gian biệt phái không quá 03 năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành; khi hết thời gian biệt phái thì cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi cử cán bộ lãnh đạo, quản lý đi biệt phái đánh giá, nhận xét và xem xét, quyết định việc kết thúc hoặc gia hạn thời gian biệt phái đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý;

c) Quy trình biệt phái:

- Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ chủ trì thực hiện các bước sau:

+ Bước 1: Trao đổi, lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi tiếp nhận và nơi cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác về chủ trương dự kiến biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý;

+ Bước 2: Gặp cán bộ lãnh đạo, quản lý để trao đổi về chủ trương biệt phái, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể, nêu rõ mục đích, sự cần thiết của việc biệt phái;

+ Bước 3: Hoàn chỉnh hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý.

- Cấp có thẩm quyền ban hành quyết định biệt phái cán bộ lãnh đạo, quản lý theo phân cấp quản lý.

Điều 20. Bảo đảm chế độ, chính sách đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái sớm ổn định công tác và sinh hoạt.

2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ hiện đang đảm nhiệm thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ trong thời gian 06 tháng.

3. Cơ quan, tổ chức cử cán bộ lãnh đạo, quản lý biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thời gian được cử biệt phái; bố trí công việc phù hợp cho cán bộ lãnh đạo, quản lý khi hết

thời hạn biệt phái. Trường hợp cơ quan, tổ chức nơi được cử đến biệt phái có chế độ, chính sách đặc thù thì ngoài lương và các quyền lợi khác do cơ quan, tổ chức cử cán bộ lãnh đạo, quản lý biệt phái chi trả, cán bộ lãnh đạo, quản lý còn được hưởng các chế độ, chính sách đặc thù do cơ quan, tổ chức nơi được cử đến biệt phái chi trả

4. Cán bộ lãnh đạo, quản lý được điều động, biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chương V

TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM VÀ BỐ TRÍ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ SAU KHI TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM

Điều 21. Nguyên tắc, thẩm quyền cho từ chức, miễn nhiệm và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi cho từ chức, miễn nhiệm

1. Cấp nào ra quyết định bổ nhiệm thì cấp đó xem xét, quyết định việc cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi cho từ chức, miễn nhiệm.

2. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; kịp thời thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút mà không chờ hết thời hạn bổ nhiệm, thực hiện phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật có cơ hội sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện. Khuyến khích cán bộ lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức; nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

3. Kiên quyết, kịp thời xem xét cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý khi có đủ căn cứ. Không thực hiện việc cho từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc trường hợp phải miễn nhiệm.

Điều 22. Từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

1. Việc xem xét cho từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Tự nguyện thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ sức khỏe, uy tín để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao;

c) Đề cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; đề cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng;

d) Có trên 50% nhưng không quá 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định của cấp có thẩm quyền;

đ) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

e) Vì các lý do chính đáng khác.

2. Việc xem xét từ chức liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu khi cấp có thẩm quyền kết luận đề cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách xảy ra tham nhũng, tiêu cực; căn cứ vào một trong các trường hợp sau:

a) Người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm để xem xét cho từ chức;

b) Cho từ chức đối với người đứng đầu khi đề cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng.

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Đang đảm nhận nhiệm vụ quốc phòng, an ninh quốc gia; đang đảm nhận nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật; phòng chống thiên tai, dịch bệnh; nếu từ chức ngay sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích chung của Đảng và Nhà nước;

b) Đang trong thời gian chịu sự thanh tra, kiểm tra hoặc đang bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

4. Quy trình thực hiện:

a) Cán bộ lãnh đạo, quản lý có đơn trình bày lý do, nguyện vọng xin từ chức báo cáo cấp có thẩm quyền (thông qua cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ);

b) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị từ chức, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ lãnh đạo, quản lý đang công tác có trách nhiệm trao đổi với cán bộ lãnh đạo, quản lý. Trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý rút đơn thì dừng việc xem xét; trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý không rút đơn thì cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ;

c) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có văn bản đề xuất, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài nhưng không quá 15 ngày làm việc. Việc quyết định đề cán bộ lãnh đạo, quản lý từ chức phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ.

d) Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.

5. Khi đơn từ chức chưa được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đồng ý thì cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Điều 23. Miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

1. Việc xem xét miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao;

b) Bị kỷ luật khiển trách, cảnh cáo hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm;

c) Có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định;

d) Có hai năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ;

đ) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; vi phạm những điều đảng viên không được làm; vi phạm trách nhiệm nêu gương, ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác;

e) Bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Miễn nhiệm đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý, phụ trách hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

3. Quy trình xem xét miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý:

a) Khi có đủ căn cứ miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này, trong thời hạn 10 ngày làm việc, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cơ quan trực tiếp sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý hoặc cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ có trách nhiệm trao đổi với cán bộ lãnh đạo, quản lý và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ;

b) Chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề xuất việc miễn nhiệm, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và thường vụ cấp ủy cùng cấp phải thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín; trường hợp cần thiết vì lý do khách quan thì có thể kéo dài không quá 15 ngày làm việc. Việc quyết định miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được trên 50% tổng số thành viên tập thể lãnh đạo, ban thường vụ cấp ủy cùng cấp đồng ý; trường hợp nhân sự đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ;

c) Căn cứ quyết định của cấp có thẩm quyền, các cơ quan có liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, điều lệ, quy chế hoạt động của từng tổ chức.

Điều 24. Hồ sơ xem xét cho từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý

1. Tờ trình của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quy định này).

2. Các văn bản có liên quan: Quyết định, văn bản kết luận, ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, đơn đề nghị của cán bộ lãnh đạo, quản lý, báo cáo đề nghị của cơ quan sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý và các tài liệu có liên quan.

3. Biên bản hội nghị và biên bản kiểm phiếu (theo mẫu số 06, mẫu số 07 ban hành kèm theo Quy định này).

4. Văn bản của lãnh đạo cơ quan, đơn vị báo cáo cấp ủy Đảng có thẩm quyền về việc cho từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy định này).

5. Thông báo kết luận của cấp ủy Đảng có thẩm quyền về việc cho từ chức, miễn nhiệm chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

6. Văn bản trình cấp có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ xem xét, quyết định (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quy định này).

Điều 25. Việc bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi cho từ chức, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý

1. Cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền có thể căn cứ vào năng lực, sở trường, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc bố trí công tác đối với công chức xin từ chức sau khi bị kỷ luật thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền.

2. Cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý có thể tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác theo quy định.

3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nguyện xin từ chức và có nguyện vọng tiếp tục công tác thì thực hiện như sau:

a) Trường hợp thời gian công tác còn dưới 05 năm:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cấp ủy viên thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể (nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia nhiều cấp ủy thì tính theo cấp ủy cao nhất);

- Các trường hợp khác thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý), được xếp vào ngạch công chức, hạng chức danh nghề nghiệp viên chức phù hợp với vị trí việc làm.

b) Trường hợp thời gian công tác còn từ 5 năm trở lên:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nguyện xin từ chức do bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút:

+ Trường hợp là cấp ủy viên thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí công tác phù hợp với từng trường hợp cụ thể (nếu cán bộ lãnh đạo, quản lý tham gia nhiều cấp ủy thì tính theo cấp ủy cao nhất);

+ Các trường hợp khác thì cấp có thẩm quyền căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét từng trường hợp cụ thể để bố trí công tác theo hướng giảm một cấp so với chức vụ khi từ chức;

Sau 24 tháng công tác ở vị trí mới, nếu được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ lãnh đạo, quản lý (ở vị trí công tác mới) đánh giá khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm lại chức danh đã đảm nhiệm hoặc tương đương;

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý tự nguyện xin từ chức vì lý do chính đáng của cá nhân hoặc các trường hợp khác (không thuộc trường hợp bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút) thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào năng lực, sở trường, trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, kinh nghiệm để xem xét, bố trí công tác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

4. Sau khi cán bộ lãnh đạo, quản lý bị miễn nhiệm, cấp có thẩm quyền xem xét bố trí công tác phù hợp; cán bộ lãnh đạo, quản lý có trách nhiệm chấp hành quyết định phân công của cấp có thẩm quyền. Trường hợp cán bộ lãnh đạo, quản lý bị miễn nhiệm do xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp thì cấp có thẩm quyền cho thôi việc theo quy định của pháp luật.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi miễn nhiệm, nếu có nguyện vọng tiếp tục công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí làm công tác chuyên môn (không làm công tác lãnh đạo, quản lý). Sau 30 tháng công tác ở vị trí mới, nếu được cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ lãnh đạo, quản lý (ở vị trí công tác mới) đánh giá khắc phục tốt những sai phạm, khuyết điểm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện thì được cấp có thẩm quyền xem xét quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định.

5. Cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi từ chức nếu tiếp tục công tác thì được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý như sau:

a) Được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng đến hết thời hạn giữ chức vụ đối với trường hợp từ chức theo căn cứ quy định tại điểm a, điểm b, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 22 Quy định này;

b) Được bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng trong thời gian 06 tháng kể từ ngày có quyết định cho từ chức đối với trường hợp từ chức theo căn cứ quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều 22 Quy định này trong trường hợp thời hạn giữ chức vụ còn 06 tháng trở lên; trường hợp còn dưới 06 tháng thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

6. Cán bộ lãnh đạo, quản lý bị miễn nhiệm không được hưởng phụ cấp chức vụ kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị

1. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện Quy định này.

2. Căn cứ các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ lãnh đạo, quản lý theo ngành, lĩnh vực, tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị và Quy định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo xây dựng:

a) Quy trình bổ nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đảm bảo phù hợp, theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các quyết định về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều động, biệt phái, miễn nhiệm, cho từ chức và bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý sau khi miễn nhiệm, từ chức theo phân cấp quản lý.

b) Quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện về thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ, chức danh dự kiến bổ nhiệm thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Đối với các tổ chức Hội được giao biên chế thì việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý thực hiện theo Điều lệ của hội và phù hợp với quy định của pháp luật.

4. Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý thì quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm và các nội dung công tác cán bộ khác thực hiện theo quy định tại Quy định này và Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử của các Huyện ủy, Thành ủy.

Điều 27. Điều khoản thi hành

1. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản, quy định mới làm thay đổi nội dung tại Quy định này thì thực hiện theo văn bản, quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng, Nhà nước.

2. Trường hợp có sự khác nhau về quy định giữa các văn bản do các cơ quan có thẩm quyền ban hành thì thực hiện theo quy định tại văn bản do cấp có thẩm quyền cao hơn ban hành.

3. Đối với các trường hợp đã thực hiện quy trình công tác cán bộ theo quy định tại Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 19/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành mà cấp có thẩm quyền chưa ban hành quyết định thì các cơ quan, đơn vị tiếp tục căn cứ kết quả tại các Hội nghị, đồng thời rà soát quy

trình công tác cán bộ tại Quy định này để thực hiện và hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo theo quy định.

4. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Quy định này, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc không phù hợp với thực tế cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.



Phụ lục I

Quy trình bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 90/2024/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

A. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC UBND TỈNH

I. VỀ CHỦ TRƯỞNG BỔ NHIỆM

1. Xin chủ trương bổ nhiệm

a) Căn cứ nhu cầu công tác, tập thể lãnh đạo đơn vị thống nhất báo cáo, trình sở, ban, ngành (bằng văn bản) về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ: đơn vị báo cáo rõ nguồn nhân sự quy hoạch chức danh dự kiến bổ nhiệm.

- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: đơn vị báo cáo, đề xuất rõ nhân sự cụ thể.

Trong thời gian 15 ngày làm việc (10 ngày làm việc đối với đơn vị sự nghiệp) kể từ ngày nhận được đề nghị, tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành xem xét, quyết định về chủ trương bổ nhiệm; trong đó xác định rõ nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm, nội dung khác (nếu có).

b) Tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác cho chủ trương về công tác cán bộ

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, người đứng đầu sở, ban, ngành chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ phối hợp các phòng có nhu cầu bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý xây dựng Đề án nhân sự gồm các nội dung: cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện, nguồn nhân sự trong quy hoạch, lĩnh vực dự kiến phân công công tác, thời gian thực hiện; báo cáo tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành xem xét, cho chủ trương về công tác cán bộ (Bằng văn bản).

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của sở, ban, ngành, người đứng đầu đơn vị chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ cấp trên hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân sự theo quy định. Trường hợp chưa hoàn thành thì đơn vị phải báo cáo sở, ban, ngành xem xét, chỉ đạo. Quy trình thực hiện như sau:

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

a) Quy trình thực hiện tại đơn vị

- *Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 1*

Nội dung: Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn công chức, viên chức trong quy hoạch, các thành viên lãnh đạo đơn vị phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ cấp trên xây dựng đề án, thảo luận và thống nhất đề xuất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguồn nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự, thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp có các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, tập thể lãnh đạo đơn vị báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.

Thành phần: người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị và đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (để chuẩn bị nội dung và báo cáo).

Đối với trường hợp tập thể lãnh đạo đơn vị chỉ có 01 người hoặc trường hợp nội bộ lãnh đạo đơn vị mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan, thành phần gồm: đại diện tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành hoặc người đứng đầu cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (nếu được ủy quyền chủ trì hội nghị bằng văn bản); lãnh đạo đơn vị; ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

Đối với trường hợp đơn vị khuyết vị trí lãnh đạo, quản lý (bao gồm bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu đơn vị mới được thành lập), thành phần gồm: ít nhất 02 đại diện tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành hoặc 01 đại diện tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành (trong trường hợp sở, ban, ngành chỉ có 01 lãnh đạo) và 01 đại diện ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành; ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp của đơn vị (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

(Kết quả thảo luận được ghi thành Biên bản Hội nghị).

- *Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng*

Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Thành phần: thành phần tại bước 1; tập thể cấp ủy của đơn vị; người đứng đầu các phòng, ban và tương đương, đơn vị trực thuộc; người đứng đầu các tổ (đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% trở lên

thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

- Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 2

Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, hội nghị tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập đồng ý thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu từ 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp nhân sự giới thiệu ở bước này khác với nhân sự được giới thiệu ở bước 2 thì tập thể lãnh đạo họp, thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt, xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự để giới thiệu ở bước tiếp theo (bằng phiếu kín) theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Người được lựa chọn phải có số phiếu giới thiệu ít nhất 2/3 trở lên của tổng số thành viên tập thể lãnh đạo được triệu tập. Trường hợp không có người đạt số phiếu ít nhất 2/3 thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

- Bước 4: Hội nghị cán bộ chủ chốt

Thành phần: Thành phần tại bước 2; cấp phó của người đứng đầu các phòng, ban và tương đương, đơn vị trực thuộc; người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội; cấp phó các tổ (đối với các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông).

Đối với đơn vị có dưới 30 người hoặc không có tổ chức cấu thành, thành phần gồm: Thành phần bước 2; toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.

Trình tự lấy ý kiến: Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu ở bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác.

Ghi hoặc tích phiếu giới thiệu nhân sự (có thể ký tên hoặc không ký tên)

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

- Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3

Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

Nội dung: Trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét (bằng văn bản) của ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (đối với những nơi không có ban thường vụ); kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguyên tắc lựa chọn:

Người đạt trên 50% số phiếu đồng ý so với tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp 2 người có số phiếu ngang nhau đạt tỉ lệ 50% thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự để trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Trường hợp đạt dưới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện quy trình.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị).

b) Quy trình thực hiện tại sở, ban, ngành

- Sau khi kết thúc quy trình thực hiện tại đơn vị, đơn vị hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ của sở, ban, ngành để báo cáo tại Hội nghị cấp ủy sở, ban, ngành

- Tổ chức Hội nghị Cấp ủy sở, ban, ngành

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Đảng ủy (đối với những nơi không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành

Nội dung: thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Trên cơ sở ý kiến của Cấp ủy cơ quan, sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo cơ quan.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành. Trường hợp sở, ban, ngành chỉ có 01 lãnh đạo, quản lý, thành phần gồm: Người đứng đầu sở, ban, ngành và tập thể ban thường vụ hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành.

Nội dung và trình tự thực hiện:

- + Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị tại đơn vị trực thuộc.
- + Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).
- + Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn để xem xét, quyết định bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỷ lệ 50% thì do người đứng đầu sở, ban, ngành xem xét, quyết định.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị).

- Căn cứ kết quả Hội nghị, người đứng đầu sở, ban, ngành ra quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Sau khi có văn bản đồng ý về chủ trương của sở, ban, ngành, cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ của sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với đơn vị tiến hành một số công việc gồm 03 bước sau:

a) Bước 1: Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi tiếp nhận nhân sự về để bổ nhiệm (bằng Biên bản).

b) Bước 2:

- Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng cùng cấp nơi nhân sự đang công tác về chủ trương bổ nhiệm.

- Tổ chức lấy phiếu ý kiến của tập thể lãnh đạo nơi nhân sự đang công tác: Người được đề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính trên tổng số người được triệu tập); trường hợp đạt tỷ lệ 50% số phiếu thì do người đứng đầu xem xét, quyết định.

- Lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi nhân sự đang công tác; nghiên cứu, đề nghị cung cấp hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Gặp nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

c) Bước 3:

- Cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thẩm định về nhân sự và hoàn thiện hồ sơ, lập tờ trình để báo cáo tại Hội nghị cấp ủy sở, ban, ngành.

Thành phần: Ban Thường vụ Đảng ủy hoặc Đảng ủy (đối với những nơi không có Ban Thường vụ) của sở, ban, ngành

Nội dung: Thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Trên cơ sở ý kiến của Cấp ủy cơ quan, sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo cơ quan.

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành. Trường hợp sở, ban, ngành chỉ có 01 lãnh đạo, quản lý, thành phần gồm: Người đứng đầu sở, ban, ngành và tập thể ban thường vụ hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành.

Nội dung và trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả thực hiện quy trình công tác cán bộ.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết nhân sự (bằng phiếu kín). Nhân sự đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn để xem xét, quyết định bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỷ lệ 50% số phiếu thì do người đứng đầu sở, ban, ngành xem xét, quyết định.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị).

- Căn cứ kết quả Hội nghị, người đứng đầu sở, ban, ngành ra quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền.

B. QUY TRÌNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG THUỘC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

I. VỀ CHỦ TRƯỞNG BỔ NHIỆM

1. Xin chủ trương bổ nhiệm

a) Căn cứ nhu cầu công tác, tập thể lãnh đạo phòng thống nhất báo cáo, trình sở, ban, ngành (bằng văn bản) về chủ trương, số lượng, nguồn nhân sự và dự kiến phân công công tác đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm:

- Đối với nguồn nhân sự tại chỗ: phòng báo cáo rõ nguồn nhân sự quy hoạch chức danh dự kiến bổ nhiệm.

- Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác: phòng báo cáo, đề xuất rõ nhân sự cụ thể.

Trong thời gian 15 ngày làm việc (10 ngày làm việc đối với đơn vị sự nghiệp) kể từ ngày nhận được đề nghị, tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành xem xét, quyết định về chủ trương bổ nhiệm, trong đó xác định rõ nguồn nhân sự dự kiến bổ nhiệm, nội dung khác (nếu có).

b) Tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ công tác cho chủ trương về công tác cán bộ

Căn cứ nhu cầu, nhiệm vụ công tác, người đứng đầu sở, ban, ngành chỉ đạo cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ phối hợp các phòng có nhu cầu bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý xây dựng Đề án nhân sự gồm các nội dung: cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình thực hiện, nguồn nhân sự trong quy hoạch, lĩnh vực dự kiến phân công công tác, thời gian thực hiện; báo cáo tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành xem xét, cho chủ trương về công tác cán bộ (bằng văn bản).

II. CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI

Chậm nhất là 30 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý về chủ trương bổ nhiệm của sở, ban, ngành, người đứng đầu phòng chủ trì, phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ cấp trên hoàn thành việc thực hiện quy trình nhân sự theo quy định. Trường hợp chưa hoàn thành thì phòng phải báo cáo sở, ban, ngành xem xét, chỉ đạo. Quy trình thực hiện như sau:

1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ

Sau khi có chủ trương của Tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan tham mưu tổ chức chủ trì, phối hợp với phòng nơi dự kiến bổ nhiệm công chức (viên chức) thực hiện các bước sau:

a) Quy trình thực hiện tại phòng

- Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo phòng lần 1

Trên cơ sở chủ trương, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và nguồn công chức, viên chức trong quy hoạch, các thành viên lãnh đạo phòng phối hợp với cơ quan tham mưu tổ chức cán bộ xây dựng đề án, thảo luận và thống nhất đề xuất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, nguồn nhân sự, quy trình giới thiệu nhân sự, thông qua danh sách nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp có các vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, tập thể lãnh đạo phòng báo cáo lãnh đạo sở, ban, ngành xem xét, quyết định.

Thành phần: Tập thể lãnh đạo phòng và đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (để chuẩn bị nội dung và báo cáo).

Đối với trường hợp tập thể lãnh đạo phòng chỉ có 01 người hoặc trường hợp nội bộ lãnh đạo phòng mất đoàn kết, nhiều người vi phạm kỷ luật, nếu thực hiện quy trình bổ nhiệm sẽ thiếu khách quan, thành phần gồm: đại diện tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành hoặc người đứng đầu cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ (nếu được ủy quyền chủ trì hội nghị bằng văn bản); lãnh đạo phòng; ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp của phòng (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

Đối với trường hợp đơn vị khuyết vị trí lãnh đạo, quản lý (bao gồm bổ nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu phòng mới được thành lập), thành phần gồm: ít nhất 02 đại diện tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành hoặc 01 đại diện tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành (trong trường hợp sở, ban, ngành chỉ có 01 lãnh đạo) và 01 đại diện ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành; ban thường vụ đảng ủy hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) cùng cấp của phòng (nếu có); đại diện cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ.

(Kết quả thảo luận được ghi thành biên bản hội nghị).

- Bước 2: Hội nghị toàn thể công chức (viên chức)

Thành phần: Thành phần tại bước 1; toàn thể công chức, viên chức của phòng

Nội dung: Thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh; người nào đạt số phiếu đồng ý cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50%

số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị).

- Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo phòng lần 2

Thành phần: Như thành phần tại bước 1

Nội dung: Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, hội nghị tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Nguyên tắc giới thiệu và lựa chọn: Mỗi thành viên giới thiệu 01 người cho 01 chức danh trong số nhân sự được giới thiệu ở bước 2 hoặc giới thiệu người khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Người nào đạt số phiếu cao nhất trên 50% tổng số người được triệu tập đồng ý thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn tất cả người có số phiếu giới thiệu đạt từ 30% trở lên để giới thiệu ở bước tiếp theo. Trường hợp không có người đạt số phiếu từ 30% trở lên thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp nhân sự giới thiệu ở bước này khác với nhân sự được giới thiệu ở bước 2 thì tập thể lãnh đạo họp, thảo luận, phân tích kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt, xem xét, quyết định lựa chọn nhân sự để giới thiệu ở bước tiếp theo (bằng phiếu kín) theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Người được lựa chọn phải có số phiếu giới thiệu ít nhất 2/3 trở lên của tổng số thành viên tập thể lãnh đạo được triệu tập. Trường hợp không có người đạt số phiếu ít nhất 2/3 thì không tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo.

(Kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

- Bước 4: Tổ chức lấy ý kiến giới thiệu nhân sự theo danh sách đã được giới thiệu ở bước 3 (bằng phiếu kín).

Thành phần: Thành phần tại bước 2; tập thể cấp ủy cùng cấp của phòng (nếu có); trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp (nếu có).

Trình tự lấy ý kiến:

Thông báo danh sách nhân sự được giới thiệu ở bước 3; tóm tắt lý lịch, quá trình học tập, công tác; công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; đánh giá, nhận xét ưu, khuyết điểm, triển vọng phát triển và dự kiến phân công công tác.

Ghi hoặc tích phiếu giới thiệu nhân sự (có thể ký tên hoặc không ký tên)

- Bước 5: Hội nghị tập thể lãnh đạo phòng lần 3

Thành phần: Như thành phần tại bước 1.

Nội dung: Trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét (bằng văn bản) của cấp ủy cùng cấp (nếu có); kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguyên tắc lựa chọn:

Người đạt trên 50% số phiếu đồng ý so với tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp 2 người có số phiếu ngang nhau đạt tỉ lệ 50% thì người đứng đầu xem xét, lựa chọn nhân sự để trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm. Trường hợp đạt dưới 50% thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tiếp tục thực hiện quy trình.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị)

b) Sau khi kết thúc quy trình công tác cán bộ, phòng hoàn chỉnh hồ sơ gửi cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ để báo cáo tại Hội nghị cấp ủy sở, ban, ngành.

- Tổ chức Hội nghị cấp ủy sở, ban, ngành

Thành phần: Ban Thường vụ đảng ủy hoặc Đảng ủy (đối với những nơi không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành.

Nội dung: Thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Hội nghị tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành

Thành phần: Tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành. Trường hợp sở, ban, ngành chỉ có 01 lãnh đạo, quản lý, thành phần gồm: người đứng đầu sở, ban, ngành và tập thể ban thường vụ hoặc đảng ủy (trong trường hợp không có ban thường vụ) của sở, ban, ngành.

Nội dung: Trên cơ sở ý kiến đánh giá, nhận xét (bằng văn bản) của ban thường vụ đảng ủy hoặc Đảng ủy cơ quan (đối với những nơi không có ban thường vụ); kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; kết quả xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có) đối với nhân sự; tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín) để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nguyên tắc lựa chọn:

Người đạt trên 50% số phiếu đồng ý so với tổng số người được triệu tập thì được lựa chọn giới thiệu, bổ nhiệm. Trường hợp đạt tỉ lệ 50% thì người đứng đầu sở, ban, ngành xem xét, quyết định.

Cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chịu trách nhiệm về đánh giá, nhận xét, đề xuất, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm.

(Kết quả kiểm phiếu phải công bố tại hội nghị này).

Căn cứ kết quả Hội nghị, người đứng đầu sở, ban, ngành ra quyết định bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý theo thẩm quyền.

2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác

Sau khi có chủ trương của tập thể lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan tham mưu tổ chức chủ trì, phối hợp với phòng thực hiện các công việc gồm 03 bước sau:

a) Bước 1: Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến với tập thể lãnh đạo phòng và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi dự kiến tiếp nhận nhân sự (bằng Biên bản).

b) Bước 2:

- Thông báo chủ trương và trao đổi ý kiến (bằng văn bản) với tập thể lãnh đạo phòng và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) nơi nhân sự đang công tác về chủ trương bổ nhiệm;

- Tổ chức lấy phiếu ý kiến của tập thể lãnh đạo phòng nơi nhân sự đang công tác: Người được đề nghị bổ nhiệm phải đạt trên 50% số phiếu giới thiệu (tính trên tổng số người được triệu tập); trường hợp đạt 50% số phiếu thì do người đứng đầu phòng xem xét, quyết định.

- Lấy nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo phòng và cấp ủy Đảng cùng cấp (nếu có) đối với nhân sự; nghiên cứu, xác minh lý lịch; đề nghị cung cấp hồ sơ nhân sự theo quy định.

- Gặp nhân sự dự kiến điều động, bổ nhiệm để trao đổi ý kiến về yêu cầu nhiệm vụ công tác.

c) Bước 3: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan thẩm định về nhân sự và hoàn thiện hồ sơ để báo cáo tại Hội nghị Cấp ủy sở, ban, ngành (bằng văn bản).

- Tổ chức Hội nghị Cấp ủy sở, ban, ngành

Thành phần: Ban Thường vụ đảng ủy hoặc Đảng ủy (đối với những nơi không có Ban Thường vụ) của sở, ban, ngành.

Nội dung: Thảo luận, có ý kiến (bằng văn bản) đối với nhân sự được giới thiệu bổ nhiệm.

- Trên cơ sở ý kiến của Cấp ủy cơ quan, sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo cơ quan

Thành phần: Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, ban, ngành. Trường hợp sở, ban, ngành chỉ có 01 lãnh đạo, quản lý, thành phần gồm: người